



**MUNICIPALIDAD  
SAN ISIDRO**

**Decreto**

**Número:** DECRE-2024-130-SI-INTEN

Buenos Aires, Viernes 16 de Febrero de 2024

**Referencia:** Expte. N° 11622/2023-Autorizar a la firma AMB Y ASOCIADOS CONSTRUCCIONES S.R.L. a la regularización, modificación interna y demolición parcial en el inmueble con frente a la calle Thames N° 2433, de la localidad de Boulogne.

---

**VISTO** la Ley Provincial N° 11459, el Código de Ordenamiento Urbano, el Código de Edificación, la Ordenanza Municipal N° 6610, el Decreto N° 972/1989, y el Expediente N° 11622/2023; y

**Considerando:**

Que por los actuados del visto se presenta la firma AMB Y ASOCIADOS CONSTRUCCIONES S.R.L., en su carácter de propietaria, representada por la Sra. Sonia Elizabeth Maidana, y el Maestro Mayor de Obras Carlos César Arcieri, en su carácter de profesional actuante, consultando respecto a la regularización, modificación interna, demolición parcial y subdivisión de las unidades funcionales y establecer el marco para las futuras modificaciones constructivas con destino a diversas actividades como ser: “Industria, Talleres, Depósito, Oficinas”, en el inmueble designado catastralmente como Circunscripción V, Sección E, Manzana 275, Parcela 8f, ubicado con frente a las calles Thames N° 2433/97, Los Ceibos N° 454/70 y Coronel José María Castillo N° 479, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido;

Que el predio se encuentra afectado por la zona ID – Radio 9, siendo los destinos solicitados Uso Conforme según lo establece el Código de Ordenamiento Urbano, con tratamiento particular como Uso Puntual por las oficinas técnicas;

Que se trata de una construcción aprobada con destino “Industria” por Expediente N° 7458-1988, que se pretende la regularización, modificaciones internas, demolición parcial de un sector de la construcción y la subdivisión, readaptando las instalaciones para el funcionamiento de doce (12) unidades, para ser destinadas a diversas actividades, como ser: Industria, depósito, talleres y oficinas;

Que dadas las características del predio, la zona donde se ubica, es necesario generar un marco legal para darle un tratamiento integral al predio, a las unidades y a los espacios comunes, a fin de asegurar las condiciones constructivas y de seguridad reglamentarias;

Que por lo expuesto, los organismos técnicos intervinieron en las actuaciones del visto y opinan que, con el cumplimiento y condicionamientos de índole urbanísticos, ambientales, de funcionamiento y administrativos determinados en sus informes, puede otorgarse la factibilidad consultada, criterio que este Departamento Ejecutivo comparte, razón por la cual procede el dictado del acto administrativo que así lo haga saber;

Que las áreas competentes han tomado debida intervención en las actuaciones;

Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;

## **EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO**

### **decreta:**

**ARTÍCULO 1º.-** Autorizar a la firma AMB Y ASOCIADOS CONSTRUCCIONES S.R.L., en su carácter de propietaria, a la regularización, modificación interna, demolición parcial y subdivisión de las unidades funcionales, en el inmueble designado catastralmente como Circunscripción V, Sección E, Manzana 275, Parcela 8f, ubicado con frente a las calles Thames N° 2433, Los Ceibos N° 454 y Coronel José María Castillo N° 479, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, según documentación obrante en los actuados del visto.-

**ARTÍCULO 2º.-** Lo dispuesto en el artículo precedente, queda sujeto al cumplimiento de las condiciones urbanísticas, ambientales, de funcionamiento y administrativas, para la aprobación del proyecto definitivo, que a continuación se detallan:

#### **A.CONDICIONES URBANÍSTICAS:**

A1. Los indicadores urbanísticos de FOS y FOT quedarán limitados en 0,65 y 1,20 respectivamente, de acuerdo al plano aprobado por Expediente N° 7458-88 y lo establecido en Hoja de Zona. Teniendo en cuenta que el FOS se encuentra superado, en virtud de los espacios libres y los espacios de estacionamiento y circulación, no se admitirán futuras ampliaciones que generen mayor requerimiento de estacionamiento vehicular.

A2. Retiro de Frente: 8,00 metros sobre cada frente.

Dichos retiros se encuentran ocupados con la construcción aprobada por Expediente N° 7458-1988.

Se admitirá la regularización de un sector de la construcción de acuerdo a lo establecido en el artículo 1.2.1.2, inciso 7) del Código de Ordenamiento Urbano.

A3. Retiro lateral: 5,00 metros.

Dichos retiros se encuentran ocupados con la construcción aprobada por Expediente N° 7458-1988.

Se admitirá la regularización de un sector de la construcción sobre el eje divisorio con la parcela 8d, no pudiendo dicho sector destinarse al uso depósito.

A4. Altura Máxima: 12,00 metros.

Toda instalación complementaria y/o auxiliar (tanques de agua, chimenea, entre otras), deberán ser tratados arquitectónicamente a fin de integrarse armónicamente como parte del edificio, conforme a lo establecido en el artículo 1.2.1.10 del Código de Ordenamiento Urbano. Estas instalaciones deberán constar en el permiso de construcción.

A5. Terreno/Superficie Absorbente:

Verificar el 20% de la superficie de la parcela como terreno absorbente. Se dibujarán en plano croquis con silueta y cálculo.

Serán evaluadas alternativas en el marco de lo establecido en el artículo 1.1.2.3 “Terreno/superficie absorbente” en zonas industriales, en caso de disponer de mayor superficie para carga y descarga, maniobras y estacionamiento, deberán contar dichos espacios con materiales drenantes y/o absorbentes.

No obstante, en los sectores libres deberá contar con áreas parquizadas.

A6. Estacionamiento:

De acuerdo a lo establecido en el artículo 1.2.2.1, inciso 9) del Código de Ordenamiento Urbano:

-Depósito: Deberá contar con un (1) módulo (3x8 m) cada 200 m<sup>2</sup> de superficie de carga y descarga, según necesidad y forma de funcionamiento debidamente documentada.

-Oficinas: un (1) módulo de estacionamiento (2,50x5 m) cada 20 m<sup>2</sup> de superficie de oficinas.

-Verificará lo establecido en el artículo 1.2.2.1 del Código de Ordenamiento Urbano.

-La carga y descarga de mercadería se desarrollará dentro de cada unidad funcional. Se indicará en los planos dicho sector diferenciado y separado del área de depósito y alejado de los ejes divisorios entre unidades funcionales.

-Se indicará el acceso y salida vehicular con señal luminosa y sonora para advertencia de los peatones. Deberá colocarse sobre Línea Municipal alejados de los muros divisorios del predio.

A7. Número de Unidades Funcionales: El número de unidades quedará establecido como máximo en doce (12) unidades, ubicadas según plano de fojas 39, a cada una de las cuales se le deberá asignar el estacionamiento reglamentario.

Cada unidad contará con una superficie mínima de 150 m<sup>2</sup>.

A8. No se podrán realizar futuras ampliaciones, modificaciones internas ni regularizar construcciones en las áreas afectadas a los retiros de frente y/o lateral.

Solo se admitirá el mantenimiento mínimo necesario de los edificios para permitir su utilización y demoliciones que mejoren la actual situación de ocupación.

A9. Deberá contar con muros de características resistentes al fuego, sobre ejes medianeros y en muros divisorios entre unidades funcionales.

Se indicará detalle gráfico y características en el plano.

## B- CONDICIONES AMBIENTALES:

### B1. Mejora Exterior Urbana:

- Las veredas se ejecutarán conforme a lo reglamentado por el Código de Edificación – artículo 3.6 y no perderán su continuidad en correspondencia de los accesos vehiculares, debiendo salvar los desniveles con rampas reglamentarias y señalizadas.

Su diseño se adecuará a la situación existente y a la forestación.

- En los sectores libres de construcciones deberán conformarse cercos de frente que verifiquen lo establecido en el artículo 1.2.1.6 del Código de Ordenamiento Urbano.

- Fachadas y cercos: Con terminación, revoques, revestimientos y pinturas de acuerdo a lo establecido en el Código de Ordenamiento Urbano y Código de Edificación.

### B2. Residuos:

Deberá contar con recintos aptos para contener los desechos, a fin de evitar que permanezcan en la vía pública hasta el horario de recolección.

Su ubicación deberá verificar que el camión recolector no interfiera en la circulación vehicular del área.

B3. Ajuste a las normativas ambientales y de control de ruidos, conforme a la legislación vigente, respetando las normas usuales de convivencia urbana, evitando molestias que pudieran afectar a los vecinos.

**B4. Forestación Externa:**

Se efectuará la reposición y plantación de nuevos ejemplares en las veredas en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1.2.1.17 del Código de Ordenamiento Urbano.

Se indicará en plano la forestación externa de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza N° 6610 – Decreto Reglamentario N° 972-1989.

**B5. Infraestructura para las Nuevas Habilitaciones:**

Los servicios de infraestructura (agua corriente, cloacas, electricidad, gas natural y desagües pluviales) deberán contar con sus correspondientes factibilidades de conexión otorgados por las autoridades correspondientes a cada servicio.

-Los servicios de energía eléctrica, gas, agua, entre otros, deberán ser independientes de cada unidad, ubicados en lugar accesible para el corte de los mismos en caso de emergencia.

-Deberá contar con las correspondientes instalaciones contra incendio, teniendo en cuenta el tipo de edificio y actividad, de acuerdo a lo previsto por el artículo 5.8.1.1 del Código de Edificación, y toda otra normativa vigente de aplicación a nivel provincial y/o nacional, indicándose salidas de emergencias, circuitos, plan de evacuación, entre otros.

**C. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO:**

C1. Las habilitaciones serán tratadas particularmente en cada caso y se aceptarán en tanto se verifiquen las condiciones generales, particulares y de seguridad del presente decreto, y en tanto los materiales a depositar en los distintos sectores/depósitos linderos resulten compatibles entre sí, y no sean pasibles de provocar daños por incendio y/o reacción química de dichos productos a la propiedad o a terceros.

Para salvaguardar la seguridad del predio y su entorno, podrán solicitarse nuevas medidas de seguridad acordes a la actividad.

- Las estibas deberán estar retiradas de los muros perimetrales permitiendo el paso peatonal y/o en caso de emergencia (separación mínima: 1,50 metros).

- Se indicarán, claramente, en planos, su superficie y estacionamiento asignado, según modalidad de funcionamiento, delimitación de unidades, muros contrafuegos de corresponder, medios de salida.

C2. La Dirección de Gestión Ambiental, Seguridad y Habilitaciones Industriales, evaluará cada solicitud en particular y determinará la compatibilidad con el resto de las habilitaciones otorgadas y/o en trámite.

C3. En cada nueva habilitación y/o inspección que se realice en el complejo, se verificará el punto B1, que será responsabilidad del consorcio, de mantener en condiciones reglamentarias y de transitabilidad las aceras.

C4. Las calles de circulación y espacios comunes permanecerán libres de construcciones y no podrán ser utilizados por las unidades como lugar de trabajo, almacenamiento de mercadería y/o ampliar la superficie cubierta sobre estos sectores, manteniéndose libres para el movimiento vehicular interno y accesos en caso de emergencia.

C5. De verificarse, por el funcionamiento de las unidades, inconvenientes en el entorno por movimiento y/o estacionamiento vehicular, molestias a terceros por el desarrollo de la actividad, la municipalidad podrá solicitar mayores exigencias y/o la modificación de las condiciones de funcionamiento planteadas: limitación de horarios,

reducción de la flota vehicular o del porte de los camiones, así como también, la presentación de estudios de tránsito y/o evaluación de impacto ambiental de las actividades, conforme lo determinan las Ordenanzas N° 7674 y 7709 – T.O. Decreto N° 3132-2000 y, eventualmente, la presentación de un plan de monitoreo y gestión para evitar conflictos a terceros por los impactos que la actividad pueda producir, el mantenimiento de las condiciones impuestas, en cuanto al orden, limpieza y medidas de seguridad.

C6. Movimiento Vehicular: En lo que respecta al movimiento vehicular (carga y descarga de materiales, estacionamiento de vehículos de proveedores, entre otros) deberán siempre permanecer dentro del predio, no pudiendo ocupar la vía pública.

-El uso del estacionamiento será obligatorio, libre y gratuito para quienes concurran al lugar, debiendo posibilitar el ingreso a los empleados, visitantes, proveedores y servicios.

-Se evitará la generación de ruidos y molestias por actividades, prohibiendo la circulación en horarios nocturnos.

-Se señalizarán y reservarán dentro del predio los espacios disponibles, según porte y tamaño de los vehículos.

-En oportunidad de considerar, las autorizaciones de funcionamiento, se evaluarán los requerimientos mínimos de estacionamiento, los que se podrán modificar incrementándose o disminuyéndose, en cada caso, de acuerdo a la evaluación de funcionamiento declarada para cada actividad.

C7. Las actividades industriales se ajustarán a lo dispuesto en la Ley Provincial N° 11459 y su reglamentación, en tanto sean compatibles con las demás actividades en cuanto a su complejidad, tipo de materiales a utilizar o procesos a desarrollar y que verifiquen los usos establecidos en el Código de Ordenamiento Urbano y Código de Edificación.

#### D. CONDICIONES ADMINISTRATIVAS:

D1. Destino: Depósito – Industria – Talleres – Oficinas.

D2. Presentar plano de instalaciones contra incendio y plan con vías de evacuación, teniendo en cuenta los tipos de edificios y de acuerdo a lo previsto en el artículo 5.8.1.1 y subsiguientes del Código de Edificación, firmado por un profesional responsable y matriculado, visado por el colegio profesional.

D3. De ser necesaria la colocación de una cámara transformadora de energía eléctrica, como principio general, se adecuará a las normativas municipales de vigencia, ubicando el recinto respetando los retiros fijados, dentro del área edificable.

Si por requerimiento técnico de la empresa proveedora fuera necesaria su reubicación, sobre alguno de los retiros de frente, deberá verificar lo establecido en el artículo 1.2.1.4.1, inciso 8), ítem c) del Código de Ordenamiento Urbano.

Deberá constatar en los planos de permiso de construcción.

D4. Deberá cumplir con las disposiciones de los Códigos de Ordenamiento Urbano, Edificación y toda otra normativa en el orden nacional, provincial y/o municipal que resulte de aplicación.

D5. Se transcribirán en el permiso de construcción y en los planos conforme a obra, todos los condicionantes constructivos, ambientales y administrativos.

**ARTÍCULO 3°.-** Previo a la notificación del presente decreto, la Dirección General de Obras Particulares liquidará y verificará el pago de los Derechos por Consulta de Construcción o Uso, conforme lo dispone el artículo 24, apartado A9 de la Ordenanza Impositiva vigente.-

**ARTÍCULO 4º.-** La vigencia del presente decreto queda condicionada a que, dentro de los ciento ochenta (180) días de notificado el mismo, se haya presentado toda la documentación para el correspondiente Permiso de Construcción.-

**ARTÍCULO 5º.-** El presente decreto es refrendado por la Secretaría de Planeamiento Urbano.-

**ARTÍCULO 6º.-** Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

Digitally signed by AGUILAR Florencia  
Date: 2024.02.16 13:34:28 ART  
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Florencia Aguilar  
Secretaria  
Secretaría de Planeamiento Urbano

Digitally signed by LANUS Ramon Maria  
Date: 2024.02.16 16:46:57 ART  
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ramón Lanús  
Intendente  
Municipalidad de San Isidro